

개 선 요 구 / 권 고

1. 제 목 : 「정관」, 「취업규칙」 및 내규 정비 필요
2. 대상기관 : (주)캠코시설관리
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코시설관리는 주식회사의 근본 규칙에 해당하는 ①「정관」과 근로자의 근로조건과 복무규율을 정한 ②「취업규칙」 및 회사의 운영, 기본방침, 업무절차에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범인 ③내규를 제정하여 운영하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「정관」은 주식회사의 근본 규칙이므로 「상법」에 따라 정확하게 작성하는 것이 타당하다.

「근로기준법」 제93조에 따르면 사용자는 근로자의 모성 보호 및 일·가정 양립 지원에 관한 사항 등 해당 사업 또는 근로자 전체에 적용될 사항에 관한 「취업규칙」을 작성하도록 되어 있고, 같은 법 제96조 제1항에 따르면 「취업규칙」은 단체협약과 어긋나서는 아니 된다고 되어 있으며, 제2항에 따르면 고용노동부장관은 법령이나 단체협약에 어긋나는 취업규칙의 변경을 명할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「취업규칙」이 현황과 맞지 않는 경우와 내규가 「근로기준법」 등의 법령과 어긋나거나 회사의 중요업무에 관하여 관련 기준이 없는 경우 그 적용에 혼란을 가져 올 수 있으므로 「취업규칙」 및 내규를 현황 및 법령에 맞게 개정하거나 추가하는 것이 타당하다.

한편, 공사가 100% 출자하는 등 공공부문 예산으로 설립된 (주)캠코 시설관리는 모회사에 준하는 공정성과 투명성이 요구되므로 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 국민권익위원회에서 부패방지를 위하여 권고한 제도개선 사항을 내규에 반영하는 것이 타당하다.

따라서, (주)캠코시설관리의 「정관」, 「취업규칙」 등의 내규가 「상법」 등 법령 및 단체협약 등과 어긋나거나 누락되어 업무 상 혼선을 초래할 우려와 (주)캠코시설관리 근로자의 부패행위를 방지하기 위하여 「정관」, 「취업규칙」 등의 내규를 정비하여 운영하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 「정관」 정비 필요

「상법」 제447조의3에 따르면 이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 재무제표 및 영업보고서(이하 “재무제표 등”이라 한다)를 감사에게 제출하여야 하고, 같은 법 제447조의4에 따라 감사는 재무제표 등의 서류를 받은 날부터 4주 내에 감사보고서를 이사에게 제출하도록 되어 있으나

(주)캠코시설관리 「정관」 제43조 제2항에는 “감사는 정기주주총회일 2주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출”하도록 되어 있어 만약 대표이사가 정기주주총회일 8주 전에 감사에게 재무제표 등을 제출할

경우 감사가 정기주주총회일 2주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하면 「정관」에는 저촉되지 않으나 재무제표 등의 서류를 받은 날로부터 6주 후 감사보고서를 이사에게 제출하게 되므로 「상법」에서 정한 기한을 미준수하는 상황이 발생하는 등

(주)캠코시설관리 「정관」이 「상법」에 부합되지 않아 업무 상 혼란을 가져 올 개연성이 높은 것으로 확인되었다.

(2) 「취업규칙」 정비 필요

i) 법령과 불일치한 「취업규칙」

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(이하 “남녀고용평등법”이라 한다)」 제22조의2 제1항에 따르면 근로자가 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고 등으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 가족돌봄휴직을 신청하는 경우 사업주는 이를 허용한다고 되어 있는데도 (주)캠코시설관리 「취업규칙」 제15조에는 부모, 배우자, 배우자의 부모 또는 자녀만 기재되어 돌봄 대상에 조부모 및 손자녀(「남녀고용평등법」 2019.8.27. 개정으로 추가됨)가 누락되어 있었다.

또한, 「근로기준법」이 감사대상기간인 2021. 5. 18. 개정(2021. 11. 19. 시행)되어 같은 법 제74조 제9항에 임신 중인 여성 근로자가 업무 시작·종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 하는 조항이 추가되었으므로 (주)캠코시설관리는 해당 내용을 「취업규칙」에 반영하는 것이 타당하다.

따라서 [별표 2] “법령과 불일치한 「취업규칙」 조항 현황”과 같이 남녀고용평등법 및 「근로기준법」의 중요 내용과 불일치한 「취업규칙」 조항 16건은 법령에 맞게 정비할 필요가 있다.

ii) 현황과 불일치한 「취업규칙」

한편, (주)캠코시설관리 「취업규칙」 제73조 제1항에 따르면 회사는 사원의 건강보호·유지를 위하여 「산업안전보건법」⁷⁾이 정하는 바에 따라 매년 1회 일반건강진단을 실시하되 사무직은 매2년에 1회 실시할 수 있다고 되어 있으나 「일반직 보수 및 복리후생 규정」 제23조에 따르면 연간 25만 원 이내의 범위에서 근로자의 건강검진을 지원할 수 있다고 되어 있어 매2년에 1회 실시한다는 내용은 없으며 실제 업무에서도 사무직은 매년 건강진단을 실시하고 있으므로 현황과 맞지 않아 적용에 혼란을 가져올 수 있는 「취업규칙」의 조항은 개정하는 것이 타당하다.

iii) 단체협약과 불일치한 「취업규칙」

(주)캠코시설관리 단체협약서 제52조에 따르면 연 3일의 계절휴가를 유급으로 시행하는 것으로 되어 있으나 「취업규칙」에는 해당 내용이 없는 것으로 확인되는 등

[별표 3] “단체협약서와 불일치한 「취업규칙」 조항 현황”과 같이 단체협약서와 「취업규칙」이 불일치한 12건이 확인되었는데,

「근로기준법」 제96조에서 「취업규칙」은 단체협약과 어긋나서는 아니 된다고 되어 있고, 단체협약서 우선 적용⁸⁾으로 효력 없는 「취업규칙」 조항이 사정을 모르는 근로자에게 그대로 적용되는 등 혼란을 방지하고 내부통제를 강화하기 위해서는 단체협약서와 불일치한 조항은 취업규칙에 반영하는 것이 타당하다.

7) 「산업안전보건법」 제197조 제1항에 따르면 사무직에 종사하는 근로자에 대해서는 2년에 1회 이상, 그 밖의 근로자에 대해서는 1년에 1회 이상 일반건강진단을 실시해야 한다고 되어 있음

8) 단체협약서 제1조에 따르면 단체협약이 정한 기준은 단체협약, 취업규칙, 근로계약 중 가장 유리한 조건을 적용한다고 되어 있음

(3) 내규 정비 필요

i) 법령과 어긋나는 내규

「근로기준법」 제7조에 따르면 사용자는 근로자의 자유의사에 어긋나는 근로를 강요하지 못한다고 되어 있고 제60조 제5항에 따르면 사용자는 연차 유급휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야하는데도

(주)캠코시설관리 「근태관리지침」 제6조에 따르면 직원이 휴가를 사용하기 위해서는 최소 3일 전 휴가신청서를 제출하여야 하고, 정당한 사유 없이 2일 전 또는 하루 전 제출할 때에는 원칙적으로 휴가를 인정하지 않아 무단결근으로 처리한다고 되어 있어 해당 지침의 조항이 근로자의 자유의사에 어긋나는 근로 강요에 해당할 수 있는 것으로 확인되었다.

ii) 국민권익위원회 제도개선 권고대상인 내규

국민권익위원회 2018. 11월 ‘성범죄 경력자의 공공기관 채용·근무 제한 강화 권고’에 따르면 공공기관 직원의 성범죄 관련 근무·채용 제한 규정 마련을 권고⁹⁾하고 있는데 (주)캠코시설관리에는 해당 내용을 포함한 내규가 없는 등

[표 3]과 같이 국민권익위원회 권고사항 반영이 필요한 5건이 확인 되었으므로 이를 내규에 반영하는 것이 타당하다.

9) 국민권익위원회가 제시한 예시로 “「형법」 제303조(업무상위력 등에 의한 간음) 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조(업무상 위력 등에 의한 추행)에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만 원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람을 추가”하도록 되어 있음

[표 3] 국민권익위원회 권고사항

국민권익위원회	내 규	비 고
[성범죄 경력자의 공공기관 채용·근무 제한 강화('18.11월)] - 공공기관 직원의 성범죄 관련 근무·채용 제한 규정 마련 권고	-	해당내용 없음
[공공기관 예산낭비 요인 개선('17.6월)] - 직무관련 비위자에 대한 직위해제 기준 및 직위해제 기간 동안 보수감액 기준 마련 권고	-	해당내용 없음
[공직유관단체의 성과급·명예퇴직수당 지급관행 개선('20.10월)] - 중징계 처분 등을 받은 자에 대한 성과급 지급금지 및 규정 마련 권고	-	해당내용 없음
[공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고('18.12월)] - 국민 권리·의무와 관련 등 공정하고 객관적인 심의·의결이 필요한 위원회의 경우 민간위원 구성비율을 50%이상으로 확대 및 규정 명시 권고	- ※ 계약심사위원회, 직장 내 괴롭힘 행위 조사위원회, 성희롱 심의위원회, 인권 경영위원회, 안전관리위원회, 결산감사 점검위원회 관련 민간위원 구성비율 50% 이상으로 규정하는 내규 없음	해당내용 없음
[공직유관단체의 성범죄·음주운전 징계 실효성 제고('16.12월)] - 공무원 징계수준과 유사 수준으로 징계양정기준 마련 권고 * 성폭력의 경우 비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우 : <u>파면-해임</u>	「인사규정」 - 성범죄 관련 징계양정기준은 있으나 강화필요 - 음주운전에 대한 징계기준 없음 * 성폭력의 경우 비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우 : <u>정직</u>	징계수준 강화필요

iii) 관련 기준이 누락된 내규

「안전관리업무기준」 제18조에 따르면 외부위원이 위원회 회의 참석 시 「회의 참석수당 지급기준」에 따라 일정의 수당을 지급할 수 있도록 되어 있으나 실제 「회의 참석수당 지급기준」은 제정하지 않은 것으로 확인되었다.

따라서, 제정이 필요한 기준은 내규에 추가하는 것이 타당하다.

[소관부점 의견] (주)캠코시설관리는 사업장의 현장직 근로자는 미리 짜여진 스케줄에 따라 주·야간 교대근무를 하고 있어 최소한 3일 전 휴가신청서를 제출하지 않을 경우 업무 수행에 지장을 줄 수 있다는 의견을 제시하였으나

「근로기준법」 제60조 제5항 단서 조항에 따르면 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다고 되어 있는 등 예외적으로 불가피한 상황에 대해 조정이 가능하므로 (주)캠코시설관리 「근태관리지침」 제6조의 3일 전 휴가신청서 제출은 근로자의 권익을 과도하게 제한하는 측면이 있다.

4. 조치할 사항

(주)캠코시설관리 대표이사는 법령과 어긋나거나 현황과 맞지 않는 「정관」, 「취업규칙」 및 내규를 개정하고, 기준이 누락된 내규를 추가하여 실제 업무처리에 혼란을 방지하도록 관련 내규를 합리적으로 개선하시고, (개선)

단체협약과 「취업규칙」의 일치를 통해 내부통제를 강화하도록 단체협약의 내용과 다른 「취업규칙」 조항의 시행 가능성을 검토하여 상시 시행이 가능한 조항은 단체협약과 동일하게 개정하고, 국민권익위원회가 권고한 사항을 검토하여 내규에 반영하시기 바랍니다. (권고*)

* 본 건 조치요구는 개선 요구할 사항이나, 단체협약의 경우 향후 기존의 조합원이 과반수가 되지 않아 비조합원이 해당 단체협약의 적용대상이 되지 않는 경우가 발생할 수 있으므로 단체협약과 「취업규칙」이 일치하지 않은 조항 중 (주)캠코시설관리에서 상시 시행이 가능한 조항만 「취업규칙」에 반영하도록 권고하고자 함

[별표 2] 법령과 불일치한 「취업규칙」 조항 현황(총 16건)

법 조항*	취업규칙 중 관련 조항	비 고**
「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 9건		
제22조의2 (근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) ① 사업주는 근로자가 조부모 , 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀 의 질병, 사고...(생략)	제15조 ① 회사는 사원이 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모(이하 "가족"이라 한다)의 질병, 사고...(생략)	개정사항 (일부추가) 미반영
② 사업주는 근로자가 가족(생략)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 "가족돌봄휴가"라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다...(생략)	-	해당내용 없음
제22조의3 (가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) ① 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다...(생략)	-	해당내용 없음
제18조의2 (배우자 출산휴가) ③ 배우자 출산휴가는 근로자의 배우자가 출산한 날부터 90일이 지나면 청구할 수 없다. ④ 배우자 출산휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.	제31조 4. 「남녀고용평등 및 일가정 양립지원에 관한 법률」의 배우자의 출산: 10일	해당내용 없음
제18조의3 (난임치료휴가) ① 사업주는 근로자가 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로...(생략)	-	해당내용 없음
제19조 (육아휴직) ② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다. 제19조의2 (육아기 근로시간 단축) ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제19조 제1항에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 제19조제2항에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다. 제19조의4 (육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) ① 근로자는 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다. ② 근로자는 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. ...(생략)	제38조 사원은 제14조와 제36조에 따라 육아휴직이나 육아기 근로시간 단축을 하려는 경우에는 다음 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 사용할 수 있다. 이 경우 어느 방법을 사용하든지 그 총 기간은 1년을 넘을 수 없다. 1. 육아휴직의 1회 사용 2. 육아기 근로시간 단축의 1회 사용 3. 육아휴직의 분할 사용(1회만 할 수 있다) 4. 육아기 근로시간 단축의 분할 사용(1회만 할 수 있다) 5. 육아휴직의 1회 사용과 육아기 근로시간 단축의 1회 사용	내용 불일치
제19조의2 (육아기 근로시간 단축) ③ 사업주가 제1항에 따라 해당 근로자에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.	제36조 ③ 회사가 해당 사원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.	내용 불일치

제19조 (육아휴직) ① 사업주는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를… (생략)	제14조 ① 회사는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀…(생략)	'21. 5. 18. 개정사항 반영필요
제19조의4(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) ① 근로자는 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 임신 중인 여성 근로자가 모성 보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 나누어 사용한 횟수에 포함하지 아니한다.	제38조 (생략) 3. 육아휴직의 분할 사용(1회만 할 수 있다)	'21. 5. 18. 개정사항 반영필요
「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 시행령 5건		
제10조 (육아휴직의 적용 제외) (생략) 육아휴직을 시작하려는 날의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 근로자가 신청한 경우를 말한다.	제14조 ① (생략) 단, 계속 근로한 기간이 6개월 미만이거나 같은 영유아에 대하여 배우자가 육아휴직 중인 경우에는 허용하지 않을 수 있다.	개정사항 (일부삭제) 미 반영
제11조(육아휴직의 신청 등) 제12조(육아휴직의 변경신청 등) 제13조(육아휴직 신청의 철회 등) 제14조(육아휴직의 종료)	-	해당내용 없음
제15조(육아기 근로시간 단축의 신청 등) 제15조의2(육아기 근로시간 단축의 허용 예외) 제15조의3(육아기 근로시간 단축의 종료)	-	해당내용 없음
제16조의2(가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 신청 등) 제16조의3(가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 허용 예외) 제16조의4(가족돌봄휴직 신청의 철회 등) 제16조의5(가족돌봄휴직의 종료)	-	해당내용 없음
제16조의6(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축의 신청 등) 제16조의8(가족돌봄등근로시간단축의 허용 예외) 제16조의9(가족돌봄등근로시간단축의 기간 연장 신청 등) 제16조의10(가족돌봄등근로시간단축 신청의 철회 등) 제16조의11(가족돌봄등근로시간단축의 종료)	-	해당내용 없음
「근로기준법」 2건		
제74조(임산부의 보호) ⑨ 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다.…(생략)	-	'21. 5. 18. 개정사항 반영필요
제64조(최저 연령과 취직인허증) ① 15세 미만인 사람(「초·중등교육법」에 따른 중학교에 재학 중인 18세 미만인 사람을 포함한다)은 근로자로 사용하지 못한다.	-	해당내용 없음

* 관련 조항만 기재 함

** 「취업규칙」 기준으로 작성

[별표 3] 단체협약서와 불일치한 「취업규칙」 조항 현황(총 12건)

단체협약서*	취업규칙 중 관련 조항	비 고**
제52조(계절 휴가) 연 3일의 계절휴가를 연차와 별도로 유급으로 시행하며,...(생략)	-	해당내용 없음
제27조(정년) 조합원의 정년은 <u>만65세 12월 말일</u> 로 한다.	제45조 4. 정년에 도달한 연도의 반기말에 근로관계가 종료되는 것으로 한다...(생략) 제49조 정년은 만65세에 도달한 날로 한다.	내용 불일치
제31조(해고의 정의와 제한) ③ 회사는 조합원이 다음 각 호에 해당할 때는 해고할 수 없다. 1. <u>업무상, 업무외 부상 또는 질병으로</u> 요양 종결 후 30일 2. <u>산전산후 유급 휴가 중</u> 이거나 그 후 30일 (※ 제61조(모성보호휴가) 출산전후휴가, (생략)에 관하여는 「근로기준법」 등 관계 법령이 정하는 바에 따른다.)	제47조 ① 사업이 <u>업무상 부상 또는 질병의</u> 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 아니한다. ...(생략) ② 산전(産前) · 산후(産後)의 여성 사업이 <u>근로기준법에 따라 휴업한 기간</u> 과 그 후 30일 동안은 해고 하지 아니한다.	업무외 부상 관련 내용 없음 <u>근로기준법</u> , 산전산후 유급휴가는 60일, 전체휴가는 90일
-	③ 제1항 본문 및 제2항에도 불구하고 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 해당사원을 해고할 수 있다. ※ 「근로기준법」과 동일	해고 가능 사유 기재
④ 회사가 조합원을 면직 또는 해고하고자 할 때는 30일 이전에 본인과 조합에 통보해야 하며, <u>평균임금의 30일분 통상임금 지급</u> 한다.	제48조 ② (생략) 해고를 통지하는 경우 해고일로부터 적어도 30일 전에 해고 예고를 하거나, <u>30일 전에 해고예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급</u> 한다...(생략) ※ 「근로기준법」과 동일	해고예고를 하지 않은 경우에만 지급
제47조(유급휴일) 3. 기관별 창립일 5. 기타 노사합의로 결정한 날	-	해당내용 없음
제50조(병가) ① 직원이 <u>업무상 부상 또는 질병으로</u> 출근이 불가능한 경우에는 <u>연 누계 6개월 범위내</u> 에서 병가를 허가할 수 있다. ② 제1항 이외의 부상 또는 질병으로 계속 출근이 불가능한 경우에는 <u>연 누계 30일 범위</u> 내에서 병가를 허가할 수 있으며, 이때 <u>기본급의 60%를 지급</u> 한다. 다만, <u>연 누계 병가일수가 20일을 초과한 직원이 병가를 신청할 경우, 신청인의 잔여 연차휴가는 5일 이내여야 한다.</u> ③ 제2항에 따른 <u>3일 이상의 병가는 2차 이상의 진료기관에서 발급한 진단서</u> 를 제출하여야 한다.	제33조 ① 회사는 사업이 <u>업무 외 질병 · 부상</u> 등으로 병가를 신청하는 경우에는 <u>연간 15일을 초과하지 않는 범위</u> 내에서 병가를 허가할 수 있다. 이 경우 <u>병가기간은 무급</u> 으로 한다. ② 상해나 질병 등으로 1주 이상 계속 결근 시에는 <u>검진 의사의 진단서</u> 를 첨부하여야 한다.	내용 불일치

제51조(공가) 회사는 다음 각 호의 경우 <u>소정의 기간을 공가로 부여</u> 한다. ...(생략)	-	해당내용 없음 (내규에도 없음)																																																
※ 공가에 대한 무급/유급에 내용 없음	- ※ 「일반직 보수 및 복리후생 규정」 제12조에 따르면 「취업규칙」에 따른 휴가는 근로자의 보수에 영향을 미치지 아니한다고 되어 있어 유급으로 운영시 취업규칙에 추가하는 것이 타당	해당내용 없음 (실제로는 유급부여)																																																
제49조(경조휴가) 회사는 조합원 등이 본인의 결혼 및 그 밖의 경조사가 있을 경우에는 경조휴가와 경조비를 부여하여야 한다. <table><tr><th colspan="4">경조사별 휴가 일수표</th></tr><tr><th>구분</th><th>대상</th><th>일수</th><th>금액</th></tr><tr><td rowspan="3">결혼</td><td>본인</td><td>5일</td><td>20만</td></tr><tr><td>자녀</td><td>1일</td><td>10만</td></tr><tr><td>본인 및 배우자의 형제자매</td><td>1일</td><td></td></tr><tr><td>출산</td><td>배우자</td><td>10일</td><td>10만</td></tr><tr><td>회갑</td><td>본인</td><td>1일</td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">사망</td><td>본인</td><td></td><td>100만</td></tr><tr><td>배우자</td><td>5일</td><td>50만</td></tr><tr><td>본인 및 배우자의 부모</td><td>5일</td><td>30만</td></tr><tr><td>본인 및 배우자의 조부모·외조부모</td><td>2일</td><td></td></tr><tr><td>자녀</td><td>5일</td><td>50만</td></tr><tr><td>자녀의 배우자</td><td>3일</td><td></td></tr><tr><td>본인 및 배우자의 형제자매 및 형제자매의 배우자</td><td>1일</td><td></td></tr></table>	경조사별 휴가 일수표				구분	대상	일수	금액	결혼	본인	5일	20만	자녀	1일	10만	본인 및 배우자의 형제자매	1일		출산	배우자	10일	10만	회갑	본인	1일		사망	본인		100만	배우자	5일	50만	본인 및 배우자의 부모	5일	30만	본인 및 배우자의 조부모·외조부모	2일		자녀	5일	50만	자녀의 배우자	3일		본인 및 배우자의 형제자매 및 형제자매의 배우자	1일		제31조 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 범위에서 사원의 신청에 따라 유급의 경조사휴가를 부여한다. <u>7. 자녀 또는 그 자녀의 배우자의 사망 2일</u> 8. 본인 · 배우자의 형제자매 사망 : 1일	회갑 휴가, 형제자매의 배우자 사망에 대한 휴가 없거나 내용 불일치
경조사별 휴가 일수표																																																		
구분	대상	일수	금액																																															
결혼	본인	5일	20만																																															
	자녀	1일	10만																																															
	본인 및 배우자의 형제자매	1일																																																
출산	배우자	10일	10만																																															
회갑	본인	1일																																																
사망	본인		100만																																															
	배우자	5일	50만																																															
	본인 및 배우자의 부모	5일	30만																																															
	본인 및 배우자의 조부모·외조부모	2일																																																
	자녀	5일	50만																																															
	자녀의 배우자	3일																																																
	본인 및 배우자의 형제자매 및 형제자매의 배우자	1일																																																
제49조(경조휴가) (생략) 경조휴가와 <u>경조비를 부여</u> 하여야 한다. ※ 상기 표 참조	- (※ 다만, 「업무추진비 세칙」 제4조 ③에는 ‘3. 경조사비 : 결혼과 장례 관련 축의금·조의금은 5만 원 이하’로 되어 있어 내규와 단체협약 내용이 다름)	해당내용 없음																																																

* 관련 조항만 기재 함

** 「취업규칙」 기준으로 작성